Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 1084/Pid.Sus/2020/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Kuwat Waluyo als Waluyo Bin Tasmuji;
Tempat lahir	: Banyumas;
Umur/tanggal lahir	: 41 Tahun / 12 Agustus 1979;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Kelayan B Gg. Gembira Rt. 015/002 Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Security;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;

Terdakwa Kuwat Waluyo als Waluyo Bin Tasmuji ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Muhammad Akbar, SH, Penasihat Hukum, dari PUSAT BANTUAN HUKUM (PBH) Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) Banjarmasin berkantor di Jalan Banua Anyar Banjarmasin berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Desember 2020 Nomor 1084/Pid.Sus/2020/PN.Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1084/Pid.Sus/2020/PN Bjm tanggal 01 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1084/Pid.Sus/2020/PN Bjm tanggal 01 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KUWAT WALUYO Als WALUYO Bin (Alm) TASMUJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram*"** sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam **Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KUWAT WALUYO Als WALUYO Bin (Alm) TASMUJI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) Bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) Paket shabu shabu dengan berat kotor 26,13 Gram (berat bersih 24,59 Gram) ;
- 1 (satu) Bungkus Palstik Bertuliskan MASLIST ;
- 1 (satu) Buah sepatu warna hitam Merk WORLD STAR ;
- 1 (satu) Buah celana dalam warna Abu Abu ;
- 1 (satu buah HP Merk SAMSUNG warna Silver dengan No. Simcard 0822 8284 9155 (milik terdakwa) ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-------Bahwa terdakwa KUWAT WALUYO Als WALUYO Bin (Alm) TASMUJI pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jl. A. Yani Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Tepatnya di Pinggir Jalan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, *"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar Jam 14.00 Wita saksi GT. M. RIDHO S, SH Bin (Alm) SYARIFUDIN, saksi SURIANI Bin (Alm) SAMSURI beserta Anggota Dit Reserse Narkoba Polda Kalsel melakukan Penangkapan terhadap saksi SANDRIYANNOUR Als SANDRI Bin (Alm) M. YASA yang telah kedapatan menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu shabu, kemudian para saksi melakukan pengembangan dengan cara menanyakan dari mana saksi SANDRIYANNOUR Als SANDRI Bin (Alm) M. YASA mendapatkan Narkotika Jenis Shabu shabu tersebut dan saksi SANDRIYANNOUR Als SANDRI Bin (Alm) M. YASA mengatakan kalau mendapatkan shabu shabu tersebut dari terdakwa KUWAT WALUYO Als WALUYO Bin (Alm) TASMUJI, selanjutnya saksi GT. M. RIDHO S, SH Bin (Alm) SYARIFUDIN, saksi SURIANI Bin (Alm) SAMSURI rekan melakukan penyamaran dan menghubungi terdakwa KUWAT WALUYO Als WALUYO Bin (Alm) TASMUJI melalui telpon dan memesan Narkotika Jenis Shabu shabu sebanyak 5 (lima) kantong atau 25 (dua puluh lima) Gram, kemudian terjadi kesepakatan untuk bertemu di Jl. A. Yani Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, lalu sekitar jam 13.30 terdakwa datang dan para sksi dari Direktorat Reserse Narkoba langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledahan para saksi menemukan 1 (satu) Bungkus Plastik bertuliskan MALKIST yang berisi 5 (lima) paket shabu shabu yang disimpan didalam celana dalam warna abu-abu yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah sepatu warna hitam merk WORLD STAR yang didalamnya terdapat 2 (dua) Paket shabu shabu dengan total keseluruhan shabu shabu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan berat kotor 26,13 Gram (berat bersih 24,59 Gram), 1(satu) buha HP Merk SAMSUNG warna silver dengan No. Simcard 0822 8284 9155, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 10.00 Wita saksi SANDRIYANNOUR Als SANDRI Bin (Alm) M. YASA memesan Narkotika jenis Shabu shabu kepada terdakwa sebanyak 25 gram dengan harga sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) kantong atau 5 Gram, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. RIZA (DPO) ke Nomor 0895 3058 4446 dan memesan shabu shabu sebanyak 5 (lima) kantong atau 25 gram, kemudian sekitar jam 11.30 Wita Sdr. RIZA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu shabu di ranjau tempat yang sama, kemudian terdakwa mengambil shabu shabu tersebut dan setelah terdakwa mendapatkan 5 (lima) kantong shabu shabu tersebut terdakwa menyisihkan 2 (dua) paket kecil dan disimpan dalam sepatu yang digunakan terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju Jl. A. Yani Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan setibanya ditempat tersebut terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian ;

- Bahwa terdakwa dalam hal jual beli Narkotika jenis Shabu shabu tersebut keuntungan yang terdakwa dapatkan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari hari dan terdakwa juga dapat mengkonsumsi shabu shabu secara gratis ;
- Bahwa sebegaimana berita acara penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 14.30 Wita yang dibuat dan ditandatangani oleh GT. M. RIDHO S, SH dan disaksikan oleh terdakwa dengan kesimpulan 7 (tujuh) paket shabu dengan berat kotor 26,13 Gram (berat bersih 24,59 Gram) ;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 7223/NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si.Apt yang diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim HARIS ASKARA, SH dan disaksikan oleh FILANTARI CAHYANI, A.Md dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, dengan Kesimpulan Barang Bukti Nomor : 14546/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) benar Kristal *Metamfitamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

--------Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

--------Bahwa terdakwa KUWAT WALUYO Als WALUYO Bin (Alm) TASMUJI pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jl. A. Yani Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Tepatnya di Pinggir Jalan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, *"secara tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar Jam 14.00 Wita saksi GT. M. RIDHO S, SH Bin (Alm) SYARIFUDIN, saksi SURIANI Bin (Alm) SAMSURI beserta Anggota Dit Reserse Narkoba Polda Kalsel melakukan Penangkapan terhadap saksi SANDRIYANNOUR Als SANDRI Bin (Alm) M. YASA yang telah kedapatan menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu shabu, kemudian para saksi melakukan pengembangan dengan cara menanyakan dari mana saksi SANDRIYANNOUR Als SANDRI Bin (Alm) M. YASA mendapatkan Narkotika Jenis Shabu shabu tersebut dan saksi SANDRIYANNOUR Als SANDRI Bin (Alm) M. YASA mengatakan kalau mendapatkan shabu shabu tersebut dari terdakwa KUWAT WALUYO Als WALUYO Bin (Alm) TASMUJI, selanjutnya saksi GT. M. RIDHO S, SH Bin (Alm) SYARIFUDIN, saksi SURIANI Bin (Alm) SAMSURI rekan melakukan penyamaran dan menghubungi terdakwa KUWAT WALUYO Als WALUYO Bin (Alm) TASMUJI melalui telpon dan memesan Narkotika Jenis Shabu shabu sebanyak 5 (lima) kantong atau 25 (dua puluh lima) Gram, kemudian terjadi kesepakatan untuk bertemu di Jl. A. Yani Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, lalu sekitar jam 13.30 terdakwa datang dan para sksi dari Direktorat Reserse Narkoba langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledahan para saksi menemukan 1 (satu) Bungkus Plastik bertuliskan MALKIST yang berisi 5 (lima) paket shabu shabu yang disimpan didalam celana dalam warna abu-abu yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah sepatu warna hitam merk WORLD STAR yang didalamnya terdapat 2 (dua) Paket shabu shabu dengan total keseluruhan shabu shabu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan berat kotor 26,13 Gram (berat bersih 24,59 Gram), 1(satu) buha HP Merk SAMSUNG warna silver dengan No. Simcard 0822 8284 9155, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebegaimana berita acara penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 14.30 Wita yang dibuat dan ditandatangani oleh GT. M. RIDHO S, SH dan disaksikan oleh terdakwa dengan kesimpulan 7 (tujuh) paket shabu dengan berat kotor 26,13 Gram (berat bersih 24,59 Gram) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 7223/NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si.Apt yang diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim HARIS ASKARA, SH dan disaksikan oleh FILANTARI CAHYANI, A.Md dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, dengan Kesimpulan Barang Bukti Nomor : 14546/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) benar Kristal Metamfitamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

--------Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi GT. M. RIDHO S, SH Bin GT. SYARIFUDIN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik Kepolisian adalah benar tanpa adanya paksaan;
   - Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Jl. A. Yani Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Tepatnya di Pinggir Jalan bersama dengan saksi SURIANI Bin (Alm) SAMSURI beserta Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel ;
   - Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar Jam 14.00 Wita saksi dan rekan melakukan Penangkapan terhadap saksi SANDRIYANNOUR Als SANDRI Bin (Alm) M. YASA yang telah kedapatan menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu shabu, kemudian saksi dan rekan melakukan pengembangan dengan cara menanyakan dari mana saksi SANDRIYANNOUR Als SANDRI Bin (Alm) M. YASA mendapatkan Narkotika Jenis Shabu shabu tersebut dan saksi SANDRIYANNOUR Als SANDRI Bin (Alm) M. YASA mengatakan kalau mendapatkan shabu shabu tersebut dari terdakwa KUWAT WALUYO Als WALUYO Bin (Alm) TASMUJI;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan penyamaran dan menghubungi terdakwa melalui telpon dan memesan Narkotika Jenis Shabu shabu sebanyak 5 (lima) kantong atau 25 (dua puluh lima) Gram;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan untuk bertemu di Jl. A. Yani Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, lalu sekitar jam 13.30 terdakwa datang dan kami langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian saat dilakukan pengeledahan kami menemukan 1 (satu) Bungkus Plastik bertuliskan MALKIST yang berisi 5 (lima) paket shabu shabu yang disimpan didalam celana dalam warna abu-abu yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah sepatu warna hitam merk WORLD STAR yang didalamnya terdapat 2 (dua) Paket shabu shabu dengan total keseluruhan shabu shabu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan berat kotor 26,13 Gram (berat bersih 24,59 Gram), 1(satu) buha HP Merk SAMSUNG warna silver dengan No. Simcard 0822 8284 9155, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi SURIANI Bin SAMSURI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik Kepolisian adalah benar tanpa adanya paksaan;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Jl. A. Yani Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Tepatnya di Pinggir Jalan bersama dengan saksi SURIANI Bin (Alm) SAMSURI beserta Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel ;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar Jam 14.00 Wita saksi dan rekan melakukan Penangkapan terhadap saksi SANDRIYANNOUR Als SANDRI Bin (Alm) M. YASA yang telah kedapatan menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu shabu, kemudian saksi dan rekan melakukan pengembangan dengan cara menanyakan dari mana saksi SANDRIYANNOUR Als SANDRI Bin (Alm) M. YASA mendapatkan Narkotika Jenis Shabu shabu tersebut dan saksi SANDRIYANNOUR Als SANDRI Bin (Alm) M. YASA mengatakan kalau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendapatkan shabu shabu tersebut dari terdakwa KUWAT WALUYO Als WALUYO Bin (Alm) TASMUJI;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan penyamaran dan menghubungi terdakwa melalui telpon dan memesan Narkotika Jenis Shabu shabu sebanyak 5 (lima) kantong atau 25 (dua puluh lima) Gram;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan untuk bertemu di Jl. A. Yani Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, lalu sekitar jam 13.30 terdakwa datang dan kami langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian saat dilakukan pengeledahan kami menemukan 1 (satu) Bungkus Plastik bertuliskan MALKIST yang berisi 5 (lima) paket shabu shabu yang disimpan didalam celana dalam warna abu-abu yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah sepatu warna hitam merk WORLD STAR yang didalamnya terdapat 2 (dua) Paket shabu shabu dengan total keseluruhan shabu shabu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan berat kotor 26,13 Gram (berat bersih 24,59 Gram), 1(satu) buha HP Merk SAMSUNG warna silver dengan No. Simcard 0822 8284 9155, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di BAP Penyidik Kepolisian adalah benar tanpa adanya paksaan;
- Bahwa terdakwa ditangkap/diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Jl. A. Yani Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Tepatnya di Pinggir Jalan.
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 10.00 Wita saksi SANDRIYANNOUR Als SANDRI Bin (Alm) M. YASA memesan Narkotika jenis Shabu shabu kepada terdakwa sebanyak 25 gram dengan harga sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) kantong atau 5 Gram;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Sdr. RIZA (DPO) ke Nomor 0895 3058 4446 dan memesan shabu shabu sebanyak 5 (lima) kantong atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

25 gram, kemudian sekitar jam 11.30 Wita Sdr. RIZA menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu shabu di ranjau tempat yang sama;

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil shabu shabu tersebut dan setelah terdakwa mendapatkan 5 (lima) kantong shabu shabu tersebut terdakwa menyisihkan 2 (dua) paket kecil dan disimpan dalam sepatu yang terdakwa gunakan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju Jl. A. Yani Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan setibanya ditempat tersebut terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa terdakwa dalam hal jual beli Narkotika jenis Shabu shabu tersebut keuntungan yang terdakwa dapatkan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari hari dan terdakwa juga dapat mengkonsumsi shabu shabu secara gratis ;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menjual Narkotika Jenis Shabu shabu kepada saksi SANDRIYANNOUR Als SANDRI Bin (Alm) M. YASA;
- Bahwa terdakwa atas sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) Paket shabu shabu dengan berat kotor 26,13 Gram (berat bersih 24,59 Gram) ;
- 1 (satu) Bungkus Palstik Bertuliskan MASLIST ;
- 1 (satu) Buah sepatu warna hitam Merk WORLD STAR ;
- 1 (satu) Buah celana dalam warna Abu Abu ;
- 1 (satu buah HP Merk SAMSUNG warna Silver dengan No. Simcard 0822 8284 9155 (milik terdakwa) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di Jl. A. Yani Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru tepatnya di Pinggir Jalan, bermula pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar Jam 14.00 Wita saksi GT. M. RIDHO S, SH Bin (Alm) SYARIFUDIN, saksi SURIANI Bin (Alm) SAMSURI beserta Anggota Dit Reserse Narkoba Polda Kalsel melakukan Penangkapan terhadap saksi SANDRIYANNOUR Als SANDRI Bin (Alm) M. YASA yang telah kedapatan menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu shabu, kemudian para saksi melakukan pengembangan dengan cara menanyakan dari mana saksi SANDRIYANNOUR Als SANDRI Bin (Alm) M. YASA mendapatkan Narkotika Jenis Shabu shabu tersebut dan saksi SANDRIYANNOUR Als SANDRI Bin (Alm) M. YASA mengatakan kalau mendapatkan shabu shabu tersebut dari terdakwa KUWAT WALUYO Als WALUYO Bin (Alm) TASMUJI, selanjutnya saksi GT. M. RIDHO S, SH Bin (Alm) SYARIFUDIN, saksi SURIANI Bin (Alm) SAMSURI rekan melakukan penyamaran dan menghubungi terdakwa KUWAT WALUYO Als WALUYO Bin (Alm) TASMUJI melalui telpon dan memesan Narkotika Jenis Shabu shabu sebanyak 5 (lima) kantong atau 25 (dua puluh lima) Gram, kemudian terjadi kesepakatan untuk bertemu di Jl. A. Yani Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, lalu sekitar jam 13.30 terdakwa datang dan para sksi dari Direktorat Reserse Narkoba langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledahan para saksi menemukan 1 (satu) Bungkus Plastik bertuliskan MALKIST yang berisi 5 (lima) paket shabu shabu yang disimpan didalam celana dalam warna abu-abu yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah sepatu warna hitam merk WORLD STAR yang didalamnya terdapat 2 (dua) Paket shabu shabu dengan total keseluruhan shabu shabu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan berat kotor 26,13 Gram (berat bersih 24,59 Gram), 1(satu) buha HP Merk SAMSUNG warna silver dengan No. Simcard 0822 8284 9155, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 10.00 Wita saksi SANDRIYANNOUR Als SANDRI Bin (Alm) M. YASA memesan Narkotika jenis Shabu shabu kepada terdakwa sebanyak 25 gram dengan harga sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) kantong atau 5 Gram, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. RIZA (DPO) ke Nomor 0895 3058 4446 dan memesan shabu shabu sebanyak 5

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(lima) kantong atau 25 gram, kemudian sekitar jam 11.30 Wita Sdr. RIZA menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu shabu di ranjau tempat yang sama, kemudian terdakwa mengambil shabu shabu tersebut dan setelah terdakwa mendapatkan 5 (lima) kantong shabu shabu tersebut terdakwa menyisihkan 2 (dua) paket kecil dan disimpan dalam sepatu yang digunakan terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju Jl. A. Yani Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan setibanya ditempat tersebut terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian ;

- Bahwa terdakwa dalam hal jual beli Narkotika jenis Shabu shabu tersebut keuntungan yang terdakwa dapatkan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari hari dan terdakwa juga dapat mengkonsumsi shabu shabu secara gratis ;
- Bahwa sebegaimana berita acara penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 14.30 Wita yang dibuat dan ditandatangani oleh GT. M. RIDHO S, SH dan disaksikan oleh terdakwa dengan kesimpulan 7 (tujuh) paket shabu dengan berat kotor 26,13 Gram (berat bersih 24,59 Gram) ;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 7223/NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si.Apt yang diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim HARIS ASKARA, SH dan disaksikan oleh FILANTARI CAHYANI, A.Md dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, dengan Kesimpulan Barang Bukti Nomor : 14546/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) benar Kristal *Metamfitamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R I No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata " setiap orang " adalah sama dengan terminologi kata " barang siapa ". Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama KUWAT WALUYO Als WALUYO Bin (Alm) TASMUJI, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa KUWAT WALUYO Als WALUYO Bin (Alm) TASMUJI, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di Jl. A. Yani Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru tepatnya di Pinggir Jalan, bermula pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar Jam 14.00 Wita saksi GT. M. RIDHO S, SH Bin (Alm) SYARIFUDIN, saksi SURIANI Bin (Alm) SAMSURI beserta Anggota Dit Reserse Narkoba Polda Kalsel melakukan Penangkapan terhadap saksi SANDRIYANNOUR Als SANDRI Bin (Alm) M. YASA yang telah kedapatan menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu shabu, kemudian para saksi melakukan pengembangan dengan cara menanyakan dari mana saksi SANDRIYANNOUR Als SANDRI Bin (Alm)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M. YASA mendapatkan Narkotika Jenis Shabu shabu tersebut dan saksi SANDRIYANNOUR Als SANDRI Bin (Alm) M. YASA mengatakan kalau mendapatkan shabu shabu tersebut dari terdakwa KUWAT WALUYO Als WALUYO Bin (Alm) TASMUJI, selanjutnya saksi GT. M. RIDHO S, SH Bin (Alm) SYARIFUDIN, saksi SURIANI Bin (Alm) SAMSURI rekan melakukan penyamaran dan menghubungi terdakwa KUWAT WALUYO Als WALUYO Bin (Alm) TASMUJI melalui telpon dan memesan Narkotika Jenis Shabu shabu sebanyak 5 (lima) kantong atau 25 (dua puluh lima) Gram, kemudian terjadi kesepakatan untuk bertemu di Jl. A. Yani Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, lalu sekitar jam 13.30 terdakwa datang dan para sksi dari Direktorat Reserse Narkoba langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledahan para saksi menemukan 1 (satu) Bungkus Plastik bertuliskan MALKIST yang berisi 5 (lima) paket shabu shabu yang disimpan didalam celana dalam warna abu-abu yang terdakwa pakai, 1 (satu) buah sepatu warna hitam merk WORLD STAR yang didalamnya terdapat 2 (dua) Paket shabu shabu dengan total keseluruhan shabu shabu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan berat kotor 26,13 Gram (berat bersih 24,59 Gram), 1(satu) buha HP Merk SAMSUNG warna silver dengan No. Simcard 0822 8284 9155, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 10.00 Wita saksi SANDRIYANNOUR Als SANDRI Bin (Alm) M. YASA memesan Narkotika jenis Shabu shabu kepada terdakwa sebanyak 25 gram dengan harga sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) kantong atau 5 Gram, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. RIZA (DPO) ke Nomor 0895 3058 4446 dan memesan shabu shabu sebanyak 5 (lima) kantong atau 25 gram, kemudian sekitar jam 11.30 Wita Sdr. RIZA menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu shabu di ranjau tempat yang sama, kemudian terdakwa mengambil shabu shabu tersebut dan setelah terdakwa mendapatkan 5 (lima) kantong shabu shabu tersebut terdakwa menyisihkan 2 (dua) paket kecil dan disimpan dalam sepatu yang digunakan terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju Jl. A. Yani Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan setibanya ditempat tersebut terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terdakwa dalam hal jual beli Narkotika jenis Shabu shabu tersebut keuntungan yang terdakwa dapatkan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari hari dan terdakwa juga dapat mengkonsumsi shabu shabu secara gratis ;

Bahwa sebegaimana berita acara penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 14.30 Wita yang dibuat dan ditandatangani oleh GT. M. RIDHO S, SH dan disaksikan oleh terdakwa dengan kesimpulan 7 (tujuh) paket shabu dengan berat kotor 26,13 Gram (berat bersih 24,59 Gram) ;

Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 7223/NNF/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si.Apt yang diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim HARIS ASKARA, SH dan disaksikan oleh FILANTARI CAHYANI, A.Md dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, dengan Kesimpulan Barang Bukti Nomor : 14546/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) benar Kristal *Metamfitamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 7 (tujuh) Paket shabu shabu dengan berat kotor 26,13 Gram (berat bersih 24,59 Gram), 1 (satu) Bungkus Palstik Bertuliskan MASLIST, 1 (satu) Buah sepatu warna hitam Merk WORLD STAR, 1 (satu) Buah celana dalam warna Abu Abu dan 1 (satu buah HP Merk SAMSUNG warna Silver dengan No. Simcard 0822 8284 9155 (milik terdakwa) ;

;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan kami tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Kuwat Waluyo als Waluyo Bin Tasmuji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";*

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)** tahun dan denda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) Paket shabu shabu dengan berat kotor 26,13 Gram (berat bersih 24,59 Gram) ;
- 1 (satu) Bungkus Palstik Bertuliskan MASLIST ;
- 1 (satu) Buah sepatu warna hitam Merk WORLD STAR ;
- 1 (satu) Buah celana dalam warna Abu Abu ;
- 1 (satu buah HP Merk SAMSUNG warna Silver dengan No. Simcard 0822 8284 9155 (milik terdakwa) ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Senin** tanggal **18 Januari 2021**, oleh kami, **Hj. Rosmawati, S.H.,M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Heru Kuntjoro, S.H.,M.H** dan **Daru Swastika Rini, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aulia Rahmi, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Ardhana Riswati PH, S.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Heru Kuntjoro, S.H.,M.H.	**Hj. Rosmawati, S.H.,M.H.**
Daru Swastika Rini, S.H.	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Aulia Rahmi, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)